

포기안내서

사 건 2026하합180 파산선고
채 무 자 주식회사 에스엠시스템즈
파산관재인 변호사 강신하

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산(채권)의 환가를 포기할 예정이오니 채권자들 중에서 이에 대하여 이익이 있거나 이를 매수할 의향이 있는 자는 2026. 7. 30.까지 파산관재인이나 수원회생법원 제2파산부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기를 바랍니다.

1. 포기 대상 자산(채권)의 내역

거래업체	외상매출금	회수불능사유
대림자동화	77,597,344	집행불능 소멸시효 완성

2. 자산(채권)을 포기하는 사유

가. 위 외상매출금채권은 소멸시효가 완성되었을 뿐만 아니라 거래업체의 신용불량으로 인한 집행불능으로 회수가능성이 없을 뿐만 아니라, 설령 있다고 하더라도 회수 절차에 상당한 시일이 소요되어 파산절차의 지연을 막고 파산절차를 조기에 마칠 필요성이 있습니다.

나. 이에 따라 파산관재인은 위 채권을 포기하고자 합니다.

3. 환가가 포기된 자산(채권)의 처리

가. 환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 에스엠시스템즈의 자유재산이

되어 주식회사 에스엠시스템즈 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

나. 환가가 포기된 자산에 대해 경매절차가 진행 중인 경우, 그 경매절차에서 배당요구를 하였다면 그 경매절차에서 배당을 받게 됩니다.-끝-

채무자 주식회사 에스엠시스템즈의 파산관재인 변호사 강신하

※ 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인에게 문의(전화번호 : 031-506-3322, 주소 : 안산시 단원구 광덕서로 86, 309호(고잔동, 안산법조타운) 법무법인 상록, 담당자 전경선 실장) 하시기 바랍니다. 이를 매수한다는 의사를 표시하여도 곧 바로 이를 매수할 수 있는 것이 아니고 매수인의 자금조달능력, 대금지급방법 등 여러 조건을 고려하여 매각여부가 결정됨을 알려 드립니다.

수원지방법원 제1파산부(다)

사 건 2020 간회합 104 간이회생

신청인 겸 채무자: 주식회사 에스엠시스템즈

간 이 조 사 보 고 서

2020년 4월 16일

간 이 조 사 위 원
선 진 회 계 법 인

간 이 조 사 보 고 서

사건 : 2020 간회합 104 간이회생

신청인 겸 채무자 : 주식회사 에스엠시스템즈

시흥시 공단1대로 196번길 96, 나동 1,2 층

(정왕동, 시화공단 2라524)

법률상 관리인 : 김홍조

본인은 귀원의 명에 의하여 2020년 2월 19일 채무자 회사의 간이조사위원으로 선임되어, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제90조 내지 제92조에 규정된 사항과 법원의 명령에 의한 사항에 관하여 조사하였습니다.

이 조사를 실시함에 있어서 간이조사위원은 관계법령을 준수하였고, 독립적인 입장에서 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하였으며, 법에 규정된 사항과 명에 의한 항목의 조사를 마치고 회생절차를 계속 진행함이 적절한지의 여부에 관한 의견과 함께 그 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2020년 4월 16일

서울특별시 강남구 논현로 422(역삼동, 키움에스저축은행빌딩)

간 이 조 사 위 원 선 진 회 계 법 인

대 표 공 인 회 계 사 이 의 준

책 임 공 인 회 계 사 문 성 현



수원지방법원 제1파산부(다) 귀중

목 차

조사결과 요약 및 간이조사위원의 의견	i-xiv
I. 조사의 개요	1
II. 채무자의 개요	5
III. 회생절차의 개시에 이르게 된 사정	11
IV. 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제114조 제1항 등에 의한 사정의 유무.....	13
V. 부인권 사유의 해당여부	15
VI. 채무자의 자산 및 부채현황	18
VII. 청산가치의 평가	32
VIII. 계속기업가치의 평가	36
IX. 채무현황과 변제계획	55
X. 채권자별 배당률 및 변제율	61
XI. 회생절차를 계속진행함이 적정한지 여부에 관한 간이조사위원의 의견	64
XII. 별 첨	66

(별첨 1) 추정손익계산서

(별첨 2) 계속기업가치계산서

(별첨 3) 자금수지계획표

VI. 채무자의 자산 및 부채 현황

VI. 채무자의 자산 및 부채 현황

1. 조사의 개요

본 조사위원회는 회생절차개시에 따른 채무자 회사의 재산상태를 조사하기 위하여 조사기준일 현재의 자산 및 부채에 대하여 조사를 실시하였습니다. 재산상태의 조사를 실시함에 있어서는 일반적으로 서류 열람, 질문 및 조사에 필요하다고 인정되는 기타의 절차를 실시하였습니다.

2. 자산 및 부채 현황

(단위:원)

구분	제시금액	조정사항	실사금액
자산			
현금및현금성자산	26,081,382	△1,140,908	24,940,474
단기금융상품	6,900,000	-	6,900,000
매출채권	122,830,733	△82,891,459	39,939,274
미수금	-	-	-
선급비용	2,326,158	△2,326,158	-
부가세대급금	3,298,905	△1,715,013	1,583,892
상품	71,830,000	△27,997,210	43,832,790
제품	3,010,000	-	3,010,000
기계장치	5,850,000	△1,668,948	4,181,052
차량운반구	1,572,039	△1,502,574	69,465
비품	8,000	△3,879	4,121
시설장치	45,454,546	△22,041,712	23,412,834
영업권	58,890,282	△58,890,282	-
임차보증금	13,000,000	-	13,000,000
기타보증금	10,000,000	△10,000,000	-
자산총계	371,052,045	△210,178,143	160,873,902
부채			
매입채무	148,142,120	△143,102,169	5,039,951
미지급금	9,714,520	△7,766,020	1,948,500
예수금	1,410,620	-	1,410,620
부가세예수금	1,715,013	△1,715,013	-

구분	제시금액	조정사항	실사금액
단기차입금	115,670,605	△115,670,605	-
미지급비용	48,706,156	△48,706,156	-
주임종단기채무	8,138,200	△8,138,200	-
장기차입금	162,994,076	△162,994,076	-
회생채권	-	431,093,132	431,093,132
조세채권	-	3,721,680	3,721,680
부채총계	496,491,310	△53,277,427	443,213,883
자본			
자본금	90,000,000	-	90,000,000
이익잉여금	△215,439,265	△156,900,716	△372,339,881
자본총계	△125,439,265	△156,900,716	△282,339,981
부채와자본총계	371,052,045	△210,178,143	160,873,902

3. 항목별 세부내역

자산 및 부채의 조사에 있어서 조사기준일 현재 보유중인 자산과 지급의무가 있는 부채를 파악하였습니다. 자산은 조사기준일 현재의 시가 또는 시가대용치로 평가하였으며, 부채는 회생채권신고서에 대하여 관리인이 시부인한 내용을 기준으로 파악하였습니다.

가. 자산

(1) 현금및현금성자산 : 24,940,474원

채무자 회사가 보유하고 있는 현금및현금성자산은 현금시재 및 보통예금으로 구성되어 있으며, 조사기준일 현재의 현금시재와 현금출납장 및 통장 상의 잔고와 일치함을 확인하였는 바 차이내역에 대해서는 실사조정에 반영하였습니다.

(단위:원)

구분	채무자 제시금액	실사조정	실사가치
현금	1,140,908	△ 1,140,908	-
보통예금	24,940,474	-	24,940,474
합 계	26,081,382	△ 1,140,908	24,940,474

(2) 단기금융상품 : 6,900,000원

단기금융상품은 정기적금으로서 통장상 잔고를 통해 채무자 제시액과 일치여부를 확인하였습니다.

(단위:원)

구분	채무자 제시금액	실사조정	실사가치
단기금융상품	6,900,000	-	6,900,000

(3) 매출채권 : 39,939,274원

매출채권에 대해서는 세금계산서 발행내역 등의 확인을 통해 실재성을 확인하였으며, 개별 매출채권 분석을 통해 기준일 이후 입금내역 등의 확인을 통해 회수가능성을 평가하였습니다. 매출채권 중 회수가능성이 낮은 악성채권에 대해서는 실사조정으로 반영하였습니다.

(단위:원)

구분	채무자 제시금액	실사조정	실사가치
매출채권	122,830,733	△82,891,459	39,939,274

조사기준일 현재 매출채권 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

거래처명	제시금액	실사조정	실사가치	비고
경기산업 (주)	182,142	-	182,142	정상채권
(주)호미	42,460	-	42,460	정상채권
(주)명성엔지니어링	270	-	270	정상채권
영광기계	5,659,940	-	5,659,940	정상채권
와이텍	17,329,752	-	17,329,752	정상채권
태아산업	104,060	-	104,060	정상채권
주식회사 신승테크윈	44,000	-	44,000	정상채권
(주)세한이엔지	298,870	-	298,870	정상채권
동양정밀	997,610	-	997,610	정상채권
경기산업(주)아산공장	12,760	-	12,760	정상채권
(주)신기테크	999,993	-	999,993	정상채권
대림자동화	77,597,344	△77,597,344	-	악성채권(개인회생절차진행 중)
신영 알엔에스	53,240	-	53,240	정상채권
비.케이틀	324,500	△324,500	-	악성채권
신일샷시	616,000	-	616,000	정상채권
세종오토텍	△23,320	-	△23,320	정상채권
(주)그로벌 로보틱스	472,472	-	472,472	정상채권
케이더블이엔지	719,730	-	719,730	정상채권
(주)피엠에스	12,428,295	-	12,428,295	정상채권
(주)티삼스	1,000	-	1,000	정상채권
케이디티주식회사	841,280	△841,280	-	악성채권(사업중단 상태임)
케이디테크(주)	511,335	△511,335	-	악성채권(사업중단 상태임)
현금매출	3,617,000	△3,617,000	-	기회수되어 실재성 없음
합 계	122,830,733	△82,891,459	39,939,274	

거래처 원장(내용)

2017.01.01 ~ 2017.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
01-31	손잡이 외	876,040		876,040
	[월 계]	876,040		
	[누 계]	876,040		
02-28	실린더 외	24,704,471		25,580,511
02-28	공구상자 외	1,526,470		27,106,981
02-28	프로파일제작	3,619,000		30,725,981
02-28	메니폴더 외	14,781,690		45,507,671
02-28	실린더 외	58,143,360		103,651,031
02-28	쇼바외	42,783,235		146,434,266
	[월 계]	145,558,226		
	[누 계]	146,434,266		
03-31	체인 외	1,563,078		147,997,344
	[월 계]	1,563,078		
	[누 계]	147,997,344		
05-02	박경숙		70,400,000	77,597,344
	[월 계]		70,400,000	
	[누 계]	147,997,344	70,400,000	

거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 번	대 번	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2019.01.01 ~ 2019.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2020.01.01 ~ 2020.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2021.01.01 ~ 2021.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2022.01.01 ~ 2022.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2023.01.01 ~ 2023.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		

거래처 원장(내용)

2024.01.01 ~ 2024.12.31

회사명: 주식회사 에스엠시스템즈

0108:외상매출금

거래처명 : [00303]대림자동화

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액
	[전 기 이 월]	77,597,344		77,597,344
	[월 계]			
	[누 계]	77,597,344		